

ОФЕРТА
на заключение договора розничной купли-продажи

«13» мая 2026 г.

Продавец: Акционерное общество "ОРМАТЕК".

Покупатель: Гражданин(ка) Биткин Максим Дмитриевич,

совместно именуемые - стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем (далее - Договор):

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность по продаже товаров в розницу, обязуется передать Покупателю товар, предназначенный для личного, семейного, домашнего или иного использования, не связанного с предпринимательской деятельностью, в ассортименте, количестве, по цене, в сроки и на условиях, согласованных сторонами в Спецификации(ях) (далее- Спецификация), являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.

2. ЦЕНА ТОВАРА, ПОРЯДОК ОПЛАТЫ, УСЛОВИЯ ДОСТАВКИ

2.1. Порядок оплаты товара, дата и условия его доставки Покупателю, дополнительные услуги, оказываемые Продавцом по настоящему Договору, указываются в Спецификации.

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Продавец обязан передать Покупателю товар в ассортименте, количестве, по цене, в сроки и на условиях, указанных в Спецификации.

До заключения настоящего Договора Продавец ознакомил Покупателя с информацией об основных потребительских свойствах, материалах, из которых изготовлен товар и которые использованы при его отделке, месте его изготовления, цене, цвете, размере, условиях приобретения и доставки, сроке службы, гарантийном сроке.

3.2. Покупатель обязан принять и оплатить товар на условиях, указанных в настоящем Договоре/Спецификации.

До заключения настоящего договора Покупатель ознакомился с основными характеристиками товара, составе материалов, из которых он изготовлен, о порядке и сроках возврата товара надлежащего качества

3.3. Гарантийные обязательства производителя и Продавца, инструкции по эксплуатации размещены в сети «Интернет» по ссылкам <https://ormatek.com/instructions/>; <https://ormatek.com/garantiya/>

4. ПОРЯДОК ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА

4.1. При получении товара Покупатель обязан проверить товар по количеству, комплектности и внешнему виду на предмет выявления явных видимых недостатков товара, не оговоренных в Договоре/Спецификации. Проверка товара, поставляемого Продавцом в упаковке, не позволяющей произвести его осмотр по внешнему виду и комплектности, производится путем вскрытия Продавцом упаковки в присутствии Покупателя до подписания Покупателем накладной о приемке товара. При отказе Покупателя от распаковывания и осмотра товара и его принятие без проверки внешнего вида и комплектности претензии Покупателя по недостаткам, которые могли быть выявлены при осмотре товара, Продавцом не принимаются. О выявленных при приемке товара недостатках, не оговоренных в Договоре/Спецификации, Покупатель делает отметку в накладной.

4.2. При доставке товара транспортной компанией, выбранной покупателем при оформлении договора, право собственности и риск случайной гибели, утраты или повреждения товара переходит с Продавца на Покупателя с момента передачи товара в транспортную компанию при подписании сторонами транспортной накладной/экспедиторской расписки. Обязательство по передаче товара Покупателю считается исполненным с момента передачи товара в транспортную компанию.

4.3. Покупатель уведомлен, что в соответствии с правилами транспортно-экспедиционных компаний (ТЭК), мебель/матрасы входят в список грузов, подлежащих обязательной дополнительной защитной упаковке (ДЗУ - жесткая упаковка, обрешетка либо иной дополнительной упаковке) в соответствии с требованиями ТЭК (правила размещены на сайтах ТЭК).

При формировании заказа на доставку товара, Покупатель либо иное лицо, действующее в интересах Покупателя, в обязательном порядке указывает в заказе на доставку товара ДЗУ товара, в соответствии с требованиями выбранной ТЭК. В случае отказа Покупателя от ДЗУ товара на время его транспортировки либо не указание Покупателем в заказе услуги по ДЗУ товара на время его транспортировки, ответственность за сохранность товара на время его транспорти-ровки возлагается на Покупателя и в последующем Покупатель не вправе предъявлять Продавцу претензии, связанные с повреждением товара, которые возникли во время его транспортировки без ДЗУ.

5. ПОРЯДОК ОБМЕНА, ВОЗВРАТА ТОВАРА НАДЛЕЖАЩЕГО КАЧЕСТВА

5.1. Покупатель вправе отказаться от товара, приобретенного дистанционным способом (по телефону, по каталогам, через интернет-магазин) в любое время до его передачи, а после передачи товара - в течение 7 дней. Датой передачи товара считается дата, указанная в накладной о получении товара Покупателем, либо дата передачи товара в транспортную компанию и подписания экспедиторской расписки/транспортной накладной.

Возврат товара надлежащего качества Покупателем Продавцу возможен в случае, если сохранены товарный вид и потребительские свойства возвращаемого товара.

5.2. Покупатель не вправе отказаться от товара надлежащего качества, имеющего индивидуально-определенные свойства (размер, расцветка, фасон, и прочее), который может быть использован исключительно приобретающим товар Покупателем.

5.3. При отказе Покупателя от товара надлежащего качества Продавец обязан возратить ему сумму, уплаченную Покупателем по настоящему Договору, за вычетом расходов Продавца на возврат товара от Покупателя.

5.4. При отказе Покупателя от получения товара на условиях доставки, указанных в пункте 4.2. Договора, Покупатель обязан возместить Продавцу расходы, связанные с доставкой товара, хранением товара на складе транспортной компании, возвратом товара на склад Продавца, а также возместить убытки, связанные с порчей товара при доставке и хранении товара транспортной компанией при возврате товара транспортной компанией на склад Продавца. Денежные средства, уплаченные за товар, возвращаются Продавцом за вычетом расходов, связанных с доставкой, хранением, вывозом товара из транспортной компании, а также сумму убытков, связанных с порчей товара транспортной компанией.

5.5. Возврат денежных средств Продавцом Покупателю в случаях, предусмотренных в настоящем Договоре, осуществляется в сроки, установленные действующим законодательством, путем перечисления денежных средств по предоставленным Покупателем банковским реквизитам. Покупатель несет все риски, связанные с неполучением денежных средств в связи с непредоставлением либо предоставлением неправильных банковских реквизитов для возврата денежных средств.

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

6.1. В случае возникновения форс-мажорных и чрезвычайных обстоятельств непреодолимой силы, возникших после подписания настоящего Договора, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить, срок исполнения обязательств по договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать эти обстоятельства, но не более чем на 1(один) календарный месяц. Если действие обстоятельств непреодолимой силы продлится более чем 1 (один) месяц, любая из сторон вправе заявить об одностороннем отказе от настоящего Договора, направив другой стороне соответствующее письменное уведомление.

6.2. Покупатель вправе по согласованию с Продавцом изменить ассортимент, количество товара, порядок его оплаты, дату и условия доставки, дополнительные услуги. Изменение указанных условий осуществляется путем подписания сторонами дополнительного соглашения к спецификации.

6.3. Подписывая настоящий Договор Покупатель дает согласие на обработку Продавцом своих персональных данных, то есть совершение следующих действий: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передача (в том числе распространение, предоставление и доступ к персональным данным), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», для заключения и дальнейшего исполнения настоящего Договора (в том числе путем ксерокопирования листов паспорта, содержащих персональные данные).

6.4. Срок для предъявления претензий по нарушению комплектности товара, недостачи фурнитуры предъявляются Покупателем к Продавцу в течение двадцати дней с момента получения товара Покупателем у Продавца.

6.5. Срок устранения недостатков товара Продавцом составляет 45 (сорок пять) календарных дней со дня передачи товара Продавцу. В случае, если во время устранения недостатков товара станет очевидным, что они не будут устранены в определенный договором срок, стороны могут заключить дополнительное соглашение о новом сроке устранения недостатков товара (п.1 ст.20 Закона о защите прав потребителей).

Гарантийный срок на новые детали (комплектующие), при замене деталей (комплектующих товара) на новые детали (комплектующий товара) составляет 7 (семь) календарных дней.

6.6. В случае снятия товара, являющегося предметом настоящего Договора, с производства обязательства Продавца по передаче товара Покупателю либо выполнению требования Покупателя о замене товара ненадлежащего качества на аналогичный прекращаются в связи с невозможностью исполнения в соответствии со статьей 416 ГК РФ. Продавец обязан уведомить об этом Покупателя и вернуть последнему уплаченные за товар денежные средства в сроки, установленные действующим законодательством. Денежные средства возвращаются путем перечисления безналичным способом на предоставленные Покупателем реквизиты.

6.7. При предъявлении Покупателем претензий по качеству товара Продавец при необходимости проводит проверку качества товара. В случае появления спора о причинах возникновения недостатков в товаре Продавец проводит экспертизу товара на своей территории и за свой счет. При этом Покупатель обязан по первому требованию предоставить товар Продавцу для проведения экспертизы. В случае непредоставления товара для проведения экспертизы по первому требованию Продавца возврат денежных средств, уплаченных за товар, не осуществляется до проведения экспертизы Продавцом и получения ее результатов.

6.8. В случае предъявления Покупателем требования о возврате товара ненадлежащего качества Продавец обязан вернуть Покупателю уплаченные за товар денежные средства в сроки, установленные действующим законодательством, путем перечисления безналичным способом на предоставленные Покупателем реквизиты.

6.9. Товар надлежащего качества, предназначенный для обслуживания другого товара, приобретенного по настоящему Договору, связанный с ним общим назначением (принадлежностью), и в котором были выявлены недостатки, не следует судьбе товара, имеющего недостатки, в случае замены такого товара либо расторжения настоящего Договора.

6.10. Настоящий Договор оформлен в виде электронного документа и считается заключенным после его подписания Покупателем простой электронной подписью в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

Порядок заключения и подписания Договора:

1) После выбора товара Покупателем Продавец на предоставленный Покупателем номер мобильного телефона направляет СМС-Код, являющийся уникальным кодом, а также проект Договора купли-продажи в электронном виде, с которым Покупатель вправе ознакомиться.

2) Покупатель сообщает Продавцу полученный на его телефонный номер СМС-Код, что является подтверждением согласия Покупателя на заключение Договора в электронном виде.

3) На указанный Покупателем номер мобильного телефона Продавцом направляется ссылка на Договор, заключенный сторонами в электронном виде.

Предоставленный Покупателем номер мобильного телефона и СМС-Код являются в совокупности простой электронной подписью Покупателя, которая соответствует собственноручной подписи Покупателя и подтверждает заключение договора купли-продажи между Продавцом и Покупателем в электронном виде.

По вопросам качества товаров и услуг — обращаться по телефону: 8-800-333-37-37, доб. 672 в будни с 8.00 до 18.00

Если товар не доставлен после заявленного дня доставки — обращаться по телефону 8-800-333-37-37, доб. 600 в будни с 8.00 до 18.00 только для Москвы и Московской области.

7. РЕКВИЗИТЫ

ПРОДАВЕЦ:

Акционерное общество "ОРМАТЕК"

ИНН 7724890784

Юр. адрес: 115230, Москва г, вн.тер. г. Муниципальный Округ
Нагатино-Садовники, Хлебозаводский проезд, дом № 7, строение
9, помещение 36/10

Факт. адрес: 115280, Москва г, Ленинская Слобода ул, дом № 26,
помещени IV, этаж 2, комната 16

Тел: +7 (4932) 35-34-29

Генеральный директор

ПОКУПАТЕЛЬ:

Биткин Максим Дмитриевич

Адрес: Россия, 620030, Свердловская обл., Екатеринбург г., Источная
ул, 17, дом,,

e-mail:

телефон моб./дом. (953)387-07-04

Покупатель

/Богданов А. О.

/Биткин М.Д.

МП

Спецификация № 00013702349
к договору купли-продажи от «13» мая 2026 г.

«13» мая 2026 г.

1. Продавец обязуется передать, а Покупатель обязуется принять товар:

№ п/п	Наименование товара	Номенклатура для услуги	Габариты / размер товара	Количество товара, шт.	Цена за шт, руб	Сумма скидки	Общая стоимость товара, руб.
1	160-190 Матрас MILLENIUM		160x190	1	79 960	61 270	18 690
2	Расходы по доставке			1	1 100		1 100
ВСЕГО:						61 270	19 790

Для кроватей, спальных систем и кроватных оснований в наименовании товара указаны размеры спального места.

2. Порядок оплаты Товара:

Покупатель оплачивает Продавцу за товар предоплату в размере Ноль рублей 00 копеек при подписании договора и настоящей спецификации и обязуется оплатить остаток денежных средств за товар в размере Девятнадцать тысяч семьсот девяносто рублей 00 копеек до передачи Продавцом товара в собственность Покупателя.

3. Срок передачи Товара:

3.1. Доставка товара осуществляется Продавцом в срок до «26» мая 2026 г. О точной дате доставки Продавец уведомляет Покупателя посредством телефонного звонка по номеру телефона, указанному в реквизитах Покупателя в разделе 7 договора.

4. Условия Доставки или передачи товара:

4.1. Продавец осуществляет доставку товара Покупателю по адресу, указанному в реквизитах Покупателя в разделе 7 договора, в течение согласованного дня доставки указанного в п. 3.1. Спецификации. До фактического дня доставки на указанный Покупателем номер мобильного телефона Продавцом направляется СМС-уведомление с указанием ориентировочного времени доставки товара.

В указанном СМС-уведомлении Продавец направляет ссылку на интернет-страницу с информацией о номере и дате доставки заказа. Для подтверждения даты доставки Покупатель в течение 12 часов переходит по указанной ссылке и либо подтверждает дату доставки заказа, либо назначает иную дату доставки. При невозможности перехода по ссылке (при отсутствии у Продавца информации о переходе по ссылке) Продавец связывается с Покупателем любыми возможными способами, в том числе по телефону для уточнения и/или согласования даты доставки.

Непринятие Покупателем мер по подтверждению/назначению даты доставки рассматривается как отказ Покупателя от приемки товара. В этом случае Продавец вправе потребовать от Покупателя принять товар или отказаться от исполнения договора.

4.2. При изменении Покупателем даты доставки товара на более позднюю, чем та, что указан в п.3.1. Спецификации, товар принимается Продавцом на хранение на следующих условиях:

- первые 14 дней плата за хранение не взимается;
- начиная с 15-го дня взимается плата за хранение в размере 0,5% от стоимости всех товаров, указанных в п. 1 спецификации, за каждый день до вновь согласованной даты получения товара включительно.

При этом Покупатель обязан внести предоплату в размере стоимости товара, указанной в пункте 1 настоящей спецификации. Доплата должна быть произведена не менее, чем за 4 дня до вновь согласованной даты доставки товара.

Факт отсутствия Покупателя в день доставки по адресу доставки и несогласования им с Продавцом даты повторной доставки расцениваются Продавцом как отказ Покупателя от исполнения договора.

Оплата стоимости хранения производится Покупателем не менее, чем за 4 дня до вновь согласованной даты доставки товара.

Непоступление доплаты за товар и/или оплаты стоимости хранения расцениваются Продавцом как отказ Покупателя от исполнения Договора. В этом случае Продавец возвращает Покупателю сумму внесенной за товар предоплаты за вычетом стоимости хранения товара.

4.3. Доставка товара осуществляется до подъезда Покупателя при условии беспрепятственного подъезда к нему автотранспорта. Подъем товара на этаж и занос его в помещение Покупателя возможен, если сотрудниками службы доставки будет установлено, что условия подъема и заноса являются безопасными для товара и здоровья человека. В противном случае подъем товара на этаж и занос товара в помещение Покупателя Продавцом не осуществляется, приемка товара осуществляется Покупателем сразу после его выгрузки из транспортного средства. При этом в случае немотивированного отказа Покупателя от приема товара/подписания товарной накладной действия Покупателя расцениваются как отказ от товара, о чем сотрудниками службы доставки в накладной делается соответствующая отметка.

4.4. В случае, если доставка товара произведена в установленные договором сроки, но товар не был передан Покупателю по его вине, последующая доставка производится в новые сроки, согласованные с Продавцом, после повторной оплаты покупателем стоимости услуг по доставке товара. Информация об условиях и стоимости повторной доставки размещена в сети «Интернет» по ссылке <https://ormatek.com/delivery/>. Вместо повторной доставки Продавец вправе отказаться от исполнения договора, вернув Покупателю уплаченные денежные средства.

5. Услуги по сборке товара (мебели):

Услуги по сборке товара Продавцом не оказываются.

Дополнительные условия.

Подписывая настоящую спецификацию, Покупатель подтверждает, что ознакомлен с предоставленной информацией о товаре, указанном в п. 1. настоящей спецификации, а также ознакомлен с предоставленными Продавцом образцами аналогичных товаров, претензий по качеству и объему предоставленной информации в адрес Продавца не имеет.

Акционерное общество "ОРМАТЕК"

Биткин Максим Дмитриевич

/Богданов А. О.

/Биткин М.Д.

**Дополнительное соглашение №1
к договору купли-продажи от «13» мая 2026 г.**

«13» мая 2026 г.

Акционерное общество "ОРМАТЕК", именуемый в дальнейшем «Продавец» и Биткин Максим Дмитриевич, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящее Дополнительное соглашение №1 к договору купли-продажи от «13» мая 2026 г. (далее - Дополнительное соглашение) о нижеследующем:

1. В период с 21 по 120 день (включительно) с момента передачи товара Покупателю, Покупатель вправе один раз обменять любой матрас Орматек при соблюдении установленных правил обмена.

2. В период с 14 по 30 день (включительно) с момента передачи товара Покупателю, Покупатель вправе один раз обменять любую подушку (кроме декоративных) при соблюдении установленных правил обмена.

3. Условия приема товара для обмена :

- Обмен осуществляется при наличии товарного чека и договора купли-продажи.
- Обмен осуществляется только при условии использования матраса и/или подушки одновременно с влагостойким защитным чехлом.
- Размер защитного чехла должен соответствовать размеру матраса/подушки и приобретен одновременно с матрасом/подушкой в одном заказе или в один день с основным товаром.

- Влагостойкий защитный чехол, приобретенный с матрасом/подушкой, обмену и возврату не подлежит.
- Осмотр возвратного товара осуществляется на месте обмена в присутствии покупателя.
- К обмену принимаются матрасы и подушки без физических повреждений, пятен и посторонних запахов.
- В случае обнаружения дефектов, появившихся в процессе эксплуатации, обмен не производится.

• Покупатель может воспользоваться услугой «Тест-драйв» один раз. При переоформлении заказа по акции «Тест-драйв» повторно услуга не предоставляется.

• Стоимость доставки обменного матраса или подушки оплачивается Покупателем. Стоимость доставки обменного матраса или подушки равна стоимости повторной доставки в регионе.

• Вывоз обмениваемого матраса осуществляется силами и за счет Продавца. Но в случае, если адрес вывоза обмениваемого товара по акции не соответствует адресу доставки нового товара – стоимость услуги вывоза оплачивается Покупателем дополнительно, согласно тарифам услуг, действующим на день оформления обмена.

• Товары из комплектных акций, не участвуют в акции Тест-драйв. Обмен такого товара не предусмотрен.

• В акции не участвуют товары нестандартных размеров и исполнений, продукция Verda, матрасы Tempur, детские матрасы Kids, матрасы для диванов Songe, Матрас спинка и Матрас сиденье для дивана Ergonomic Middle, а также категория СП, декоративные подушки и подушки Tempur.

4. Правила обмена:

Обмен матраса/подушки возможен только на следующих условиях:

• Обмен возможен только в том канале продаж (розничный магазин или сайт), где был приобретен товар Покупателем.

• Обмену подлежит равноценный по стоимости товар, то есть стоимость нового товара (в том числе если актуальной является цена по акции) в момент обмена должна быть не меньше ранее оплаченной покупателем.

• Товар большей стоимости (в том числе, если актуальной является цена по акции) возможен с обязательной доплатой Покупателем разницы в цене.

• Обмен на товар другого размера невозможен.

• Обмен товара на акционный товар, который на момент обмена участвует в любой комплектной акции (подарок, второй товар со скидкой и т.д.) невозможен.

• В случае выбора покупателем товара меньшей стоимости, чем ранее приобретенный товар, разница в стоимости не возвращается и эту разницу суммы Покупатель не может использовать для покупки другого товара.

• При обмене матраса/подушки учитывается только стоимость матраса или подушки, сумма остальных товаров в чеке не учитывается в текущей акции.

5. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания и является неотъемлемой частью договора розничной купли-продажи.

6. Во всем остальном, что не предусмотрено в настоящем Дополнительном соглашении, стороны руководствуются условиями договора розничной купли-продажи и действующим законодательством РФ.

7. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную силу, по одному для каждой стороны.

Продавец

Акционерное общество "ОРМАТЕК"

Покупатель

Биткин Максим Дмитриевич

/Богданов А. О.

/Биткин М.Д.

**Гарантийные обязательства Продавца на матрасы брендов
«ORMATEK», «VERDA»**

1. Гарантийные обязательства Производителя

1.1. Гарантийный срок производителя на все матрасы (далее – товар или матрас) составляет 18 месяцев с момента передачи товара Покупателю или его Представителю. Гарантия на товар имеет силу только в том случае, если при использовании матраса соблюдены установленные производителем правила по эксплуатации товара и уходу за ним.

1.2. Гарантия производителя действует в отношении производственных дефектов, дефектов материала и фабричной сборки в течение указанного гарантийного срока.

1.3. Гарантия производителя действительна:

- при сохранении вшитой в торец матраса этикетки, а также документов, подтверждающих факт совершения покупки;
- если матрас не имеет механических повреждений, загрязнений, следов самостоятельного ремонта.

1.4. В случае признания производителем в течение гарантийного срока производственного брака Покупатель вправе потребовать бесплатной замены либо возврата товара Производителю или Продавцу, а также возврата уплаченных за него денежных средств.

1.5. Гарантия не распространяется на:

- на дефекты, возникшие в результате несоблюдения Общих правил по использованию и уходу за товаром, указанных в гарантийном талоне, передаваемом Покупателю вместе с товаром;
- на наличие в товаре, изготовленном с использованием натуральных материалов (кокосовая койра, латекс, хлопок и т. п.), запаха, присущего натуральному материалу, а также производственного запаха, который сохраняет герметичная упаковка матраса (производственный запах, как правило, выветривается в течение 14 (четырнадцати) дней с даты распаковывания.)

Все материалы, используемые при изготовлении матрасов, соответствуют стандартам и нормам, установленным действующим законодательством РФ. После изготовления готовые изделия (товар) проходят испытания на соответствие стандартам и нормам, установленным в РФ, и имеют сертификаты соответствия.

Изготовитель уведомляет, что материалы, из которых изготовлен матрас, по своим свойствам являются «аккумулятором запахов». Исходя из этого, при ненадлежащей эксплуатации матрас имеет свойство впитывать в себя посторонние запахи. В связи с этим претензии Покупателя в отношении запаха принимаются после истечения 14 (четырнадцати)-дневного срока с момента передачи товара покупателю, поскольку данный период необходим для выветривания запахов после распаковывания изделия. Претензии Покупателя по запаху, предъявленные по истечении 30 (тридцати) дней, не принимаются Продавцом к рассмотрению, поскольку указанные недостатки являются приобретенными вследствие нарушения правил эксплуатации изделия;

- на случаи, если допуск по высоте нового матраса с пышными высокими чехлами (где толщина чехла более 10 мм) составляет менее 25 мм, с непышными чехлами (где толщина чехла до 10 мм) составляет менее 15 мм;
- на повреждение матраса в результате использования его не по назначению;
- на ухудшение состояния матраса вследствие воздействия внешних факторов, таких как огонь, вода, пар и т. д., в случае возникновения пятен краски, жира, крови, а также следов от тушения сигарет и т.д.;
- на структурные деформации, возникшие из-за использования матраса не на твердом сплошном ровном горизонтальном основании, на основании без центральной опоры, если ширина основания более 120 см или на основании с упругими ламелями, расстояние между которыми: более 8,5 см - для моделей матрасов бренда «Орматек»
более 5,0 см - для моделей матрасов бренда «Verda»
- на несоответствие матраса предпочтениям по комфорту и жесткости;
- на случаи усадки слоев матраса односторонней мягкости не более 22 мм и двусторонней мягкости не более 30 мм, деформации для товара из ортоfoam/ППУ — до 10% от фактической высоты товара, поскольку такие значения считаются нормальными для проседания набивки под воздействием веса тела человека;
- на матрас, находящийся в антисанитарном состоянии, имеющий повреждения, возникшие в результате нарушения правил эксплуатации, хранения или транспортировки;
- на металлические рамки пружинного блока, деформированные в результате нарушения правил эксплуатации, хранения или транспортировки;
- на ухудшение состояния матраса вследствие нормального износа:

2. Гарантийные обязательства Продавца

2.1. Продавец устанавливает дополнительную гарантию:

- на матрасы бренда «ORMATEK» при условии одновременного приобретения и эксплуатации совместно с защитным чехлом ORMATEK:

- Optima Hard Cocos, Flex Base, Flex Standart, Flex Standart Big., Kids, Teen – 3,5 года, общий срок гарантии – 5 лет;
- Story Middle (матрасы не относятся к основным коллекциям бренда ORMATEK) – 3,5 года, общий срок гарантии – 5 лет;
- Magic, ProNight, Eco EVS 9-zone, MILLENIUM, Dream Zone, Memory Soft/Middle, Reload, Intense (матрасы не относятся к основным коллекциям бренда ORMATEK) – 8,5 лет, общий срок гарантии – 10 лет;
- коллекции Easy Line - 8,5 лет, общий срок гарантии — 10 лет;
- коллекции Feel, Home, линейки Comfort – 13,5 лет, общий срок гарантии - 15 лет;
- коллекции Tatami, Orto Premium и Ocean – 23,5 года, общий срок гарантии - 25 лет;
- Energy Style, Energy Deluxe (матрасы не относятся к основным коллекциям бренда ORMATEK) – 23,5 года, общий срок гарантии 25 лет.
- линейки Optima Basic, Flex Basic - 1,5 года, общий срок гарантии 3 года;
- линейки Optima, Flex - 8,5 года, общий срок гарантии 10 лет;
- линейки Optima Comfort, Flex Comfort, Orto, Organic - 13,5 лет, общий срок гарантии 15 лет;
- линейки Oprima Supreme, Innovo– 23,5 года, общий срок гарантии 25 лет;
- линейки Orto Comfort - 18,5 лет, общий срок гарантии 20 лет.

- на матрасы бренда «VERDA», при условии совместной эксплуатации приобретенных у Продавца по одному договору матраса и:

- влагостойкого чехла бренда "Verda" для матраса – 23,5 года, общий срок гарантии - 25 лет;
- влагостойкого чехла бренда "Verda" для матраса и кровати основания или кровати бренда "Verda" – 28,5 лет, общий срок гарантии - 30 лет.
- на матрас Verda Hybrid Transform дополнительная гарантия предоставляется при покупке и совместной эксплуатации с влагостойким защитным чехлом бренда "Verda" — 25 лет. При покупке и совместной эксплуатации с любым из оснований Verda или трансформируемым основанием Techno Smart или Smart Bed и с влагостойким защитным чехлом бренда "Verda" — 30 лет.

Продавец также устанавливает расширенный срок службы на матрасы, равный общему сроку гарантии, при соблюдении Покупателем всех требований, указанных в данном приложении и гарантийном талоне, на тех же условиях, что и дополнительная гарантия.

2.2. Условия дополнительной гарантии, предоставляемой Продавцом, начинают действовать со дня, следующего за днем окончания гарантии производителя. В период действия дополнительной гарантии в случае выявления в товаре каких-либо недостатков Покупатель вправе предъявить Продавцу требования только о замене.

2.3. Продавец гарантирует исправную работу и выполняет дополнительные гарантийные обязательства при условии полного соблюдения всех правил, установленных производителем и указанных в гарантийном талоне, передаваемом Покупателю вместе с товаром, а также при выполнении всех следующих требований:

- матрас должен быть в чистом виде, без видимых пятен и загрязнений;
- сохранена вшитая в торец матраса этикетка, а также документы, подтверждающие факт совершения покупки;
- эксплуатация матраса бренда «Орматек» осуществляется в любом защитном чехле бренда «Орматек», а эксплуатация матраса бренда «Verda» осуществляется в любом влагостойком защитном чехле бренда «Verda», каждый из которых может защитить матрас от загрязнений, приобретенного совместно с матрасом (за исключением матрасов круглых форм и нестандартных размеров, на которые невозможно подобрать чехол);
- матрас не имеет механических повреждений, следов самостоятельного ремонта или изменения конструкции матраса.

Дополнительная гарантия распространяется на производственные дефекты, связанные с пружинными блоками матрасов. На беспружинные матрасы дополнительная гарантия распространяется на производственные дефекты пен, входящих в состав данных матрасов.

2.4. Дополнительная гарантия Продавца не распространяется на:

- естественный износ материалов, вызванный эксплуатацией матраса;
- повреждения на тканевом покрытии матраса: царапины, порезы, зацепки, пятна и загрязнения;
- естественную усадку мягких слоёв, возникающую под давлением веса спящего. Усадка мягких слоев в зонах максимальной нагрузки, как правило, составляет до 3 сантиметров на всех матрасах, что не является структурным дефектом или производственным браком, влияющим на потребительские характеристики матраса, а говорит лишь о том, что матрас подстраивается под тело спящего;
- принятие матрасом формы основания, на котором оно эксплуатируется;
- декоративные элементы матраса. Ручки выполняют декоративную функцию и не предназначены для переноса и переворачивания двуспальных матрасов;
- матрасы, используемые в коммерческих целях, без разрешения на коммерческое использование;
- случаи, на которые не распространяется гарантия производителя (п.1.5)

3. Претензии по качеству товара, возникшие в период гарантии, установленной производителем, могут быть предъявлены как производителю, так и Продавцу.

4. Претензии по качеству товара, возникшие в период дополнительной гарантии, установленной Продавцом, могут быть предъявлены только Продавцу.

5. К претензии по качеству товара должны быть приложены данные, указанные на маркировке изделия, а также документ, подтверждающий покупку.

Во всех случаях производитель и Продавец вправе перед заменой изделия осуществлять проверку матраса уполномоченными лицами с целью установления фактического характера изъянов и/или дефектов. В том случае, если в ходе проверки обнаруживается, что матрас использовался не по назначению или при его эксплуатации не соблюдались правила по использованию и уходу за изделием, гарантия теряет силу, а Покупатель оплачивает расходы производителя или Продавца на организацию проверки изделия уполномоченными лицами.

Продавец
Акционерное общество "ОРМАТЕК"

С гарантийными обязательствами ознакомлен и согласен
Биткин Максим Дмитриевич

/Богданов А. О.

/Биткин М.Д.

Приложение
к договору купли-продажи № _____ от _____

Форма заявления
о переносе даты получения доставки/товара

АО «ОРМАТЕК»
от _____
(ФИО покупателя)

Прошу перенести дату получения/доставки товара по договору № _____ от «__» _____ 20__ г. на
_____. (указать новую дату получения/доставки)

Условия договора о доплате стоимости товара и платном хранении (п. 4 спецификации к договору) мне
известны и понятны.

_____/_____/_____
подпись, фамилия, инициалы

_____ дата заявления